

Kas elu koos emaga vanglas võib olla lapse parimates huvides?



Andres Aru

Laste ja noorte õiguste osakonna juhataja, õiguskantsleri kantslei

Eestis on ligikaudu 1000 last, kelle vähemalt üks vanem viibib kinnipidamisasutuses. Need lapsed vajavad erilist tähelepanu ja tuge, et keerulise olukorraga toime tulla. Paraku ei ole nende laste õigused ja huvid alati kaitstud. Õiguskantslerini on jõudnud mitmeid juhtumeid, kus otsuse langetamisel, kas lubada emal ja kuni kolmeaastasel lapsel elada koos vanglas, ei ole arvestatud lapse õigustega. Seetõttu toongi lapse parimate huvide hindamise puhul näite lapse ja tema vanglas viibiva vanema kooselu võimaldamisest. Artiklis kirjeldatud lapse parimate huvide väljaselgitamise mudel ja põhimõtted kehtivad ka kõigi teiste lapse elu puudutavate otsuste tegemisel.

Vangistusseadusega võimaldatakse emal ja kuni kolmeaastasel (kaasa arvatud) lapsel ema taotlusel ja eestkostetasutuse nõusolekul elada koos vanglas. Kui omavalitsusüksus lubab emal ja lapsel elada vanglas koos, peab vangla seda võimaldama ning tagama ema ja lapse kooseluks vajalikud tingimused. Seega on lapse emaga vanglasse lubamine kohaliku omavalitsusüksuse otsustada.

Praktikas olukorrad erinevad: on emasid, kellel on vanglasse sattumisel kuni kolmeaastane laps või lapsed, ja on emasid, kes sünnitavad lapse vanglakaristuse kandmise ajal. Samuti tuleb ette olukordi, kui küsimus

ema ja lapse kooselu võimaldamisest tekib vanglakaristuse kandmise ajal, näiteks kui teisel hooldusõiguslikul vanemal pole mingil põhjusel enam võimalik lapse eest hoolitseda. Kõigil nimetatud juhtudel sõltub konkreetse lapse edasine elukäik suurel määral omavalitsusüksuse otsusest.

ÜRO lapse õiguste konventsioonist tuleneb, et riiklikud või erahoolekandetasutused, kohtud, täidesaatvad või seadusandlikud organid peavad kõigis lapsi puudutavates otsustes seadma esikohale lapse huvid. Sama rõhutab ka selle aasta alguses jõustunud lastekaitseadus. Nii konventsiooni kui ka lastekaitseadusega soovitakse, et otsustajad pööraksid enne otsuse langetamist suuremat tähelepanu sellele, kuidas otsus mõjub lastele. Ka vanglas viibiva ema taotlust lahendades tuleb esikohale seada lapse parimad huvid ning määravaks saab otsuse mõju lapsele.

Lapse parima huvi väljaselgitamine

Kuidas teha kindlaks, mis on kuni kolmeaastase lapse parimates huvides, kui tema ema viibib kinnipidamisasutuses? Lapse õiguste konventsioon ega lastekaitseadus ei paku lapse parimate huvide ametlikku definitsiooni ega anna konkreetseid juhiseid igaks elus ette tulla võivaks olukorraks. Lapse parim

huvi tuleb välja selgitada juhtumipõhiselt. Normi rakendajal on seejuures paratamatult kaalutlusruum, kuna olukordade ring, kus lapse parimate huvide esikohale seadmise põhimõtet tuleb rakendada, on väga lai ja mitmekesine. Seega, standardlahendusi ei ole. Konkreetseid asjaolusid ja lapse vajadusi hindamata ei saa väita, et alati on lapse jaoks parim lahendus elada väljaspool vanglat, nagu ei saa väita, et igal juhul peaksid ema ja kuni kolmeaastane laps elama koos vanglas.

„Lapse parimates huvides on lahendus, mille puhul kõiki tema õigusi austatakse suurimal võimalikul määral.“

Kuigi põhimõte on üldine ja jätab tõlgendusruumi, ei tähenda see, et otsustaja võiks lapse parimaid huve sisustada oma suvast lähtudes. Nii lapse õiguste konventsiooni kui ka lastekaitse seaduse nõue on, et enne lapsesse puutuva otsuse langetamist tuleb selgitada välja lapse vajadused ja huvid ning lähtuda otsuse tegemisel nendest kui esmatähtsast kaalutlusest.

Lapse parimate huvide kindlaksmääramisel tuleb austada ja arvesse võtta kõiki lapse õiguste konventsioonis sätestatud õigusi. Lapse parimates huvides on lahendus, mille puhul kõiki tema õigusi austatakse suurimal võimalikul määral. Seega tuleks otsuse puhul lubada laps elama ema juurde vanglasse kaaluda, kas ja mil määral oleksid vanglas tagatud lapse õigused ja heaolu ehk kas lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud. Niisiis tuleks enne otsustamist hinnata konkreetse lapse vajadusi ning selgitada välja, milline elukorraldus aitaks neid vajadusi parimal viisil rahuldada.

Otsus, mis põhineb eelarvamustel ja stereotüüpidel, mitte põhjalikul konkreetsete asjaolude ning lapse vajaduste analüüsil, ei ole kooskõlas lapse parimate huvide esikohale seadmise põhimõttega.

Lapse vajaduste väljaselgitamisel tuleks anda võimalus ka lapsel enda arvamust avaldada, niivõrd kui tema arengutase seda võimaldab. Lapse kaasamist ema ja lapse kooselu otsustamisel ei tohiks kindlasti juba eos välistada, sest näiteks kolmeaastane laps võib olla võimeline oma vajaduste kohta väärtuslikku informatsiooni andma.

Lapse vajaduste ja vanema võimekuse hindamine

Ehkki lapse ema juurde vanglasse elama lubamine on lõpuks omavalitsusüksuse pädeva ametniku otsustada, tuleks lapse vajaduste ja vanemate võimekuse hindamisse kaasata ka teisi spetsialiste, näiteks psühhiaatrit või psühholoogi. Multidistsiplinaarse spetsialistide võrgustiku kaasamist lapse elu oluliselt mõjutavate otsuste puhul soovitatakse ka rahvusvahelistes juhendmaterjalides ja erialakirjanduses.

Vanema võimekuse hindamisel tuleks arvesse võtta tema varasemat elustiili ja hoolduskohustuse täitmist, vanemlikke oskusi ja võimeid ning karistusaja pikkust. Arvestama peab otsuse lühiajalist ja pikaajalist mõju lapse arengule ning heaolule. Samas, hinnates vanema võimekust oma lapse eest hoolitseda ja tema erinevaid vajadusi rahuldada, tuleks kindlasti arvesse võtta ka seda, millised on kohaliku omavalitsusüksuse ja vangla võimalused vanemat ja last veel toetada. Ema ja laps on vanglas pideva järelevalve all. Kontrollitud keskkonnas võib olla lihtsam emale vanemlikke oskusi õpetada ja vanemaks olemisel toetada. Samuti on võimalik probleemide ilmnemisel kohe sekkuda. Vanglas on võimalik sisustada ruumid ema ja lapse vajaduste

järgi ning teha lapsele sobilikuma keskkonna loomiseks muudki, näiteks kohandada ema päevakava ja korraldada lasteaiaaegse lapse transport lasteaeda. Nii ei oleks vanglas elav laps ära lõigatud välismaailmast ja omavanuste laste seltsist. Vanglas on tagatud ka arstiabi ja lapse tervise perioodiline kontroll.

Selleks et saada parem ülevaade konkreetsetest tingimustest ja võimalustest vanglas, oleks vastutaval ametnikul mõistlik enne otsustamist käia oludega tutvumas vanglas kohapeal. Hea koostöö ja infovahetus vanglaga on sellise otsuse puhul hädavajalik. Ka lapsega kooselu taotleb vanem vajab ärakuulamist.

Võimaluste kaalumine

Lapse parimatest huvidest lähtuva lahenduse leidmiseks tuleks kaaluda ka kõiki mõistlikke alternatiivseid võimalusi, eelkõige lapse teise vanema või muu lapsele lähedase inimese võimekust lapse eest hoolitseda ning asendushooldust. Mõjude hindamise ja kaalumise tulemusena peaks jõudma lahenduseni, mis on konkreetse lapse jaoks konkreetses olukorras parim ja see võib olla nii kooselu emaga vanglas kui ka miski muu.

Otsuse põhjendamine ja vormistamine

Enne otsuse langetamist ei tule selle võimalikke mõjusid lastele mitte ainult analüüsida, vaid otsustaja peab suutma ka näidata, et seda on tehtud.

Kohaliku omavalitsusüksuse otsus lubada või mitte lubada emal ja kuni kolmeaastasel lapsel elada koos vanglas on haldusakt, mis peab olema kirjalikult põhjendatud. See otsus peab sisaldama oluliste asjaolude kaalumist ning viidet õigusnormidele, mis

olid haldusakti andmise aluseks. Otsuses peavad olema kirjas kõik tähtsad asjaolud ja põhjendused: kuidas on arvestatud lapse vanuse, tervisliku seisundi ja vajadustega; lapse ema tervisliku seisundi, isikuomaduste, vanemlike oskuste ja karistusaja pikkusega; lapse eest hoolitsemise võimalustega vanglas ning kohaliku omavalitsusüksuse ja vangla pakutavate tugimeetmetega; teise vanema võimalustega lapse eest hoolitseda jne.

„Mõjude hindamise ja kaalumise tulemusena peaks jõudma lahenduseni, mis on konkreetse lapse jaoks konkreetses olukorras parim.“

Otsust on vaja põhjendada selleks, et inimene mõistaks, miks ja millisel alusel see tehti ning saaks vajadusel otsuse vaidemenetluses või kohtus vaidlustada. Teadmata otsuseni viinud põhjuseid ja kaalutlusi, on inimesel raske haldusakti argumenteeritult vaidlustada. Haldusorgani jaoks kujutab põhjendamiskohustuse täitmine aga enesekontrolli, mis kinnitab, et ollakse jõutud õigele otsusele. Lisaks võimaldab haldusakti põhjendamine selle seaduslikkust kontrollival asutusel otsustada, kas haldusakt on seaduslik, kuna haldusakti põhjendamine tagab selle kontrollitavuse. Põhjendamata haldusakt on õigusvastane juba seepärast, et pole võimalik kontrollida, miks ja millisel õiguslikul alusel on haldusakt antud.

Otsus peab sisaldama ka selgitust selle kohta, millised võimalused on taotlejal oma õiguste kaitseks ning mida, kus ja millise tähtaja jooksul on vaja otsuse vaidlustamiseks teha.

S